

CONTRATO DE ENSEÑANZA Nº

LA EMPRESA:

La empresa Autoescuela Monkey Drive SL con la actividad de AUTOESCUELA, con CIF.: B05398987, y domicilio en la C/ Concepción nº 61 Bajo, Local 9, 28229 Villanueva del Pardillo (Madrid).

EL ALUMNO:

D./D con **D.N.I./N.I.E** nacido el residente

Ambos con capacidad legal para contraer y obligarse, convienen el presente contrato de enseñanza para la formación y adiestramiento en la conducción de automóviles para los que es necesario el permiso de la clase indicada a continuación: **Permiso de la clase B.**

CONDICIONES GENERALES

1ª. La Escuela impartirá las enseñanzas necesarias para la obtención del permiso de conducción reseñado, con la máxima dedicación y eficacia, y con el profesorado que cumpla todos los requisitos exigidos en el Reglamento de Escuelas Particulares de Conductores. Real Decreto 1295/2003 de 17 de octubre. (B.O.E. 28/10/2003)

2ª. La duración de las clases será la siguiente: Prácticas de circulación, 45 minutos; Prácticas de maniobras, 45 minutos.

3ª. Se acuerda que la tramitación del expediente la realizará la autoescuela. El alumno/a autoriza a la escuela a realizar la gestión ante la Jefatura de cuantos documentos sean necesarios para obtener el permiso de conducir, siendo su coste el de Tramitación Expediente Jefatura.

4ª. Salvo casos debidamente justificados y autorizados por la Jefatura de Tráfico, el alumno será acompañado durante la prueba de circulación por el Profesor que le haya impartido la enseñanza práctica, que se responsabilizará del doble mando. Real Decreto 1295/2003 de 17 de octubre, artículo 9 apartado C.

5ª. La Escuela velará por el cumplimiento de todo lo dispuesto en la legislación vigente, así como del estricto cumplimiento de las obligaciones del profesorado, atendiendo cualquier reclamación o queja del alumno en relación con la enseñanza recibida, a cuyo efecto, en el caso de quedar disconforme el alumno, dispone de hojas de reclamación es en el que podrá manifestar sus quejas.

6ª. Cualquier cantidad de dinero que haya de percibir la Escuela por parte del alumno deberá estar reflejada en el contrato, con indicación del concepto.

7ª. Para poder ser presentado a examen será necesaria una certificación conjunta del Director y el Profesor/a que haya impartido las enseñanzas de la consecución en la que se expresa que, a su juicio, el alumno ha recibido las enseñanzas necesarias para la obtención del permiso solicitado. Si el alumno/ insistiera en ser presentado a examen sin este requisito, el Director de la escuela lo hará constar expresamente, resolviendo en cada caso la Jefatura Provincial de Tráfico, según proceda.

CONDICIONES ECONÓMICAS Y PLAZOS

IVA Incluido

Pack BÁSICO: 3 CL PR	69,00€
Clase Circulación	38,50€
Bono 6 clases prácticas	222€
Bono 11 clases prácticas	390€
Tramitación y gestión por examen	50€
Examen Circulación	100€
Tasa Oficial DGT	94,05€

Plazos

Matrícula	6 meses
Reactivación aula virtual / test	2 mes
Tasa DGT sin examen	2 años
(DGT) apto del examen	2 años
Tras un NO APTO, tiempo hasta caducidad de la tasa DGT y el expediente, si hay convocatoria abierta	6 meses

CONDICIONES PARTICULARES

8ª. Tras el inicio del curso teórico el alumno dispondrá de hasta 6 meses para realizar su formación teórica y tener acceso al aula virtual y la plataforma online de test, pasado dicho periodo, para poder continuar con su formación deberá pagar la reactivación del aula virtual/test por periodo sucesivos de 3 meses.

9ª. Duración del presente contrato: válido desde su firma, y éste finalizará por alguna de las siguientes causas:

- a) Transcurridos 6 meses de la fecha del presente contrato y el alumno no hubiera obtenido el permiso de conducción pretendido por causas ajenas a la Autoescuela.
- b) Obtención del permiso para cuyo fin se contrató la enseñanza.
- c) Por incumplimiento de las obligaciones por parte del alumno: (falta de pago o no aportación de documentos).
- d) Por mutuo acuerdo de las partes. Estableciéndose las condiciones económicas resultantes de la ruptura de dicho contrato.

10ª. En el caso de caducidad del contrato el alumno no volverá a pagar, en ningún caso, el importe de matrícula en la Autoescuela. Sin embargo, se abonará el resto de conceptos motivo de facturación.

11ª. El alumno deberá avisar, al menos con **VENTICUATRO horas** de antelación su falta de asistencia a la clase práctica. En caso de no hacerlo la clase se contará como realizada por lo que tendrá que abonar el importe de la misma. Si el alumno/a tuviese alguna promoción de clases prácticas sin coste, deberá cumplirse lo siguiente: haber realizado el curso teórico y tener el examen teórico superado, las clases prácticas sin coste serán las últimas en realizarse antes del primer examen práctico, que el alumno/a adquiere el compromiso de realizar con la autoescuela.

13ª. Las fechas de convocatoria: se estará a lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento General de Conductores (Real Decreto 818/2009 del 8 de Mayo).

14ª. La Autoescuela se reserva el derecho de cambio de profesor o vehículo por causa de fuerza mayor.

15ª. El alumno no tiene derecho a que, por parte de la Autoescuela, se le preste el servicio de llevarle o traerle a la pista de exámenes el día de la convocatoria del examen.

16ª. El alumno abonará a la Autoescuela, anticipadamente, los importes de todos los servicios recibidos antes del examen, así como el importe correspondiente a cada examen.

17ª. La renovación de expedientes sucesivos, si hubiera lugar, correrán a cargo del alumno. Su coste será de 150€ (I.V.A. incluido) y tasas de tráfico aparte.

18ª. La documentación necesaria para la solicitud del permiso de conducir aludido en este contrato será aportado por el alumno/a en el momento de la firma.

19ª. El psicotécnico NO incluido en la matrícula se tramitará en el momento de presentarse al examen teórico. Siempre previo pago de la tasa de tráfico y la gestión y tramitación.

20ª. Si el alumno renunciase a la obtención del permiso de conducción contratado abonará todo lo adeudado hasta entonces, excepción hecha de las TASAS OFICIALES siempre que éstas no hubiesen sido desembolsadas en su nombre ante el Organismo correspondiente.

21ª. Disconformidad con cuestiones o controversias relativas a la forma de cumplimiento o ejecución. Este contrato podrá ser sometido a los Juzgados y Tribunales de Justicia de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, o someterlo al Sistema Arbitral de Consumo.

22ª. En virtud de lo establecido en la Ley 3/2018 de Protección de Datos y RGPD UE2016/679, la Escuela le informa que sus datos pasarán a formar parte de un fichero de titularidad de la misma, con la única finalidad de gestionar la relación que en virtud del presente contrato se establece entre el alumno/a y la referida entidad. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantengan la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo los casos en que exista una obligación legal. La Escuela le garantiza el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición solicitando por escrito en la dirección de arriba manifestada. Asimismo, se autoriza la comunicación por las siguientes vías: **WhatsApp (SI) - teléfono (SI) – SMS (SI) – Correo Electrónico (SI)**.

Las presentes tarifas podrán ser modificadas por la autoescuela con motivo de actualización periódica.

En prueba de conformidad, ambas partes firman por duplicado el presente contrato, entregándose un ejemplar al alumno/a.

Fecha de de 20 , Villanueva del Pardillo.

Alumno/Representante legal

Director de la Escuela